

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구 및 통 보

일련번호 2024-☆☆☆사업처-004

제 목 시간외근무 운영 부적정 및 내부통제 강화 필요

관계부서 ☆☆☆사업처, ★★○○처, ★○○★처

조치부서 ☆☆☆사업처, ★★○○처, ★○○★처

내 용

1. 업무개요

사업소에서는 경상정비공사¹⁾ 및 OH공사²⁾ 등 공사 수행 중에 필요한 경우 연장 및 휴일근무(이하 “시간외근무”라 한다.)를 시행하고 있다. 그리고 직원이 시간외근무를 시행할 때에는, 「취업규칙」 제24조(근무명령)에 따라 사전에 소속 부서장의 시간외근무 명령을 받게 되어 있다. 그런데 시간외근무 명령과 수행 시간이 일치하지 않거나 실제로는 근무하지 않는 등, 시간외근무 수당을 부정수급할 위험이 있으며, '20년 6월 이와 관련하여 감사원의 감사 결과 처분요구가 있었다.

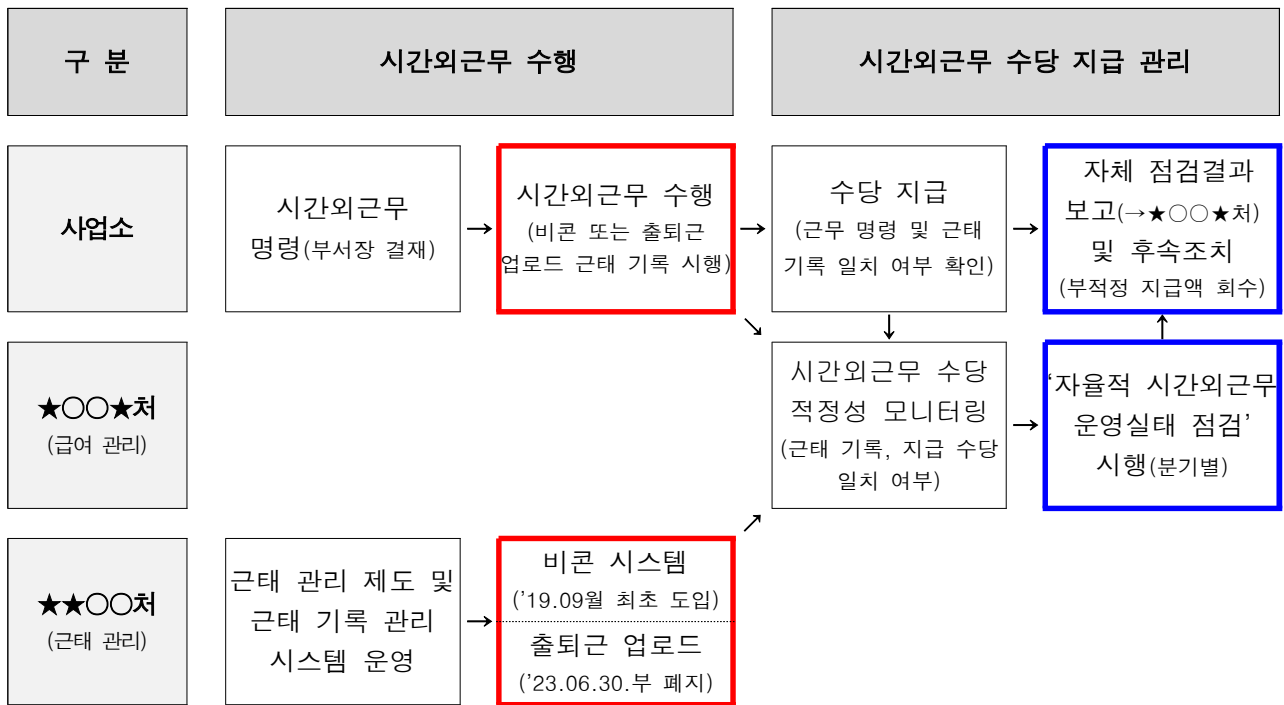
★★○○처는 상기 감사원의 감사결과 처분 요구에 대한 조치사항으로 모바일 출퇴근관리시스템(이하 “비콘”이라 한다.)³⁾을 도입하였고, 비콘 인증 누락 시에 회사 전산시스템(SAP) 내 출퇴근 업로드⁴⁾ 기능을 활용하여 출퇴

1) 경상정비공사 : 발전소 운전 중에 시행하는 고장정비 및 예방정비를 칭함.
2) OH공사 : 계획예방정비공사(Overhaul)의 약칭으로, 원자력안전법 및 전기사업법에 따라 발전설비 무고장 운전 및 성능 유지를 위해 일정한 주기로 분해 정비를 수행하는 공사를 칭함.
3) 모바일 출퇴근관리시스템(비콘) : 출퇴근 시 개인별 휴대폰 어플리케이션을 통해 인증 수행, 출퇴근 인증 시각과 비콘 단말기(각 사업소 설치) 정보를 본사 관리 서버에 기록
4) 출퇴근 업로드 : 비콘 기록 누락 시, 사후에 출퇴근 시각 입력 및 부서장 결재를 통해 회사 전산시스템(SAP) 등록 시행

근 시각을 사후에 입력하도록 관리하였다.

한편, ★○○★처는 급여 총괄관리 부서로서 '21년도부터 분기별로 '자율적 시간외근무 운영실태 점검'을 시행하고 있다. 해당 점검 시에는 시간외근무 근태 기록이 확인되지 않거나 근태 기록과 일치하지 않는 수당 지급 내역을 점검 대상으로 하여, 사업소에서 자체 점검 후 소명토록 하고, 소명되지 않은 건들은 부적정 지급액으로 보아 회수토록 하고 있다.

[그림] 시간외근무 수행 시 근태 관리 및 수당 지급 관리 업무흐름도



자료 : 관련 업무 절차 도식화 및 재구성

2. 판단기준

「근로기준법」 제56조(연장·야간 및 휴일 근로)와 「취업규칙」 제25조(수당지급), 「직원연봉규정」 제12조(연봉외수당)에 따르면, 직원이 시간외근무를 수행하였을 때에는 시간외근무 수당을 지급하여야 한다.

한편으로 ★★○○처의 비콘 시스템을 활용한 근태 관리 제도는, 객관적인 증빙을 바탕으로 명확하게 근로 시간을 관리·감독함으로써 회사의 경영상 리스크가 될 수 있는 시간외근무 수당 부정수급을 방지하는데 그 취지가 있다.

이와 관련한 ★★○○처의 행정지시 「시간외근무, 근태관리시스템 운영범위 개선 알림(★★○○처-8739, '22.12.28.)」에 따르면, '23.01.01.부터는 시간외근무 시행 시에 비콘을 활용한 출근 또는 퇴근 시각을 반드시 인증하여야 했다. 다만, 변경된 제도에 대한 적응 기간을 고려하여 유예기간을 두었으며, 유예기간 중에 개인 사유로 인한 비콘 인증 누락 발생 시에는 출퇴근 업로드로 근태 기록을 보완할 수 있도록 운영하였다. 해당 유예기간은 '23.06.30.까지였고, '23.07.01. 이후 시간외근무 수행 시에는 예외없이 비콘 인증을 하여야 했다.

따라서, ☆☆☆사업처 직원이 '23.07.01. 이후에 시간외근무를 시행하고 수당을 지급받을 때에는, 비콘을 활용하여 출근 또는 퇴근 시각을 인증하여야 했다. 그리고 ★○○★처는 시간외근무 근태 기록과 수당 지급 내역 점검 시에, ★★○○처의 상기 행정지시에 따라 시행된 근태 관리 제도에 따라 객관적으로 명확하고 유효한 근태 기록을 바탕으로 점검하여야 했다. 또한, ★★○○처는 근태 관리 제도를 합리적으로 운영하여 시간외근무 수당 부정수급 뿐만 아니라, 실제로 업무를 수행하였음에도 지급한 수당을 회수하는 부당한 결과를 방지하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆☆사업처의 시간외근무 명령 결재 이력과 수당 지급 내역, 비콘 인증 기록을 서로 대조하여 점검한 결과, 아래 [표]와 같이 직원 20명이 '23.07.01. 이후 시간외근무 32건(총 74시간)을 시행하고 수당을 지급받았으나, 비콘 인증을 통해 근태 기록을 남기지 않은 것으로 확인되었다.

해당 건들에 대해 감사기간 동안 수감 직원 본인이 제출한 시간외근무 당일 이동 경로(구글 타임라인)와 PC 접속기록, 기타 ☆☆☆사업처에서 보관 중인 서류 등 증빙자료를 바탕으로 실제 시간외근무 수행 여부에 대해 점검한 결과, 31건에 대해서는 실제 수행 사실을 증빙하는 자료가 확인되었으나, 나머지 1건(3h, 105천원)에 대해서는 확인되지 않고 있다. 다만, 해당 회수 대상 건을 포함한 29건에 대해 각 부서장 결재 또는 차상위자 대결을 통해 출퇴근 시각을 업로드하여 관리한 사실이 있다.

[표] ☆☆☆사업처 시간외근무 시행 시 비콘 출퇴근 기록 미시행 내역

연번	부서	성명	대상일자	시간외근무 명령시간	수행공사	출퇴근업로드	비고
1	계측제어부	♠♠♣	'24.02.19.	23:00 ~ 04:30(5h)	◆◆◇,4호기경상정비	○	
2	계측제어부	♣♠♠	'23.12.04.	18:00 ~ 20:00(2h)	◆◆◇,4호기경상정비	○	
3	계측제어부	♠♣♠	'24.04.25.	18:00 ~ 20:00(2h)	□□△호기20차계측제어OH	○	
4	계측제어부	♠♠♣	'24.06.26.	08:00 ~ 09:00(1h)	◆◆◇호기21차계측제어OH	○	
5	계측제어부	♡♠♣	'24.04.04.	18:00 ~ 20:00(2h)	◆◆◇,4호기경상정비	○	
6	원자로부	♡♡♡	'23.12.04.	18:00 ~ 19:00(1h)	◆◆◇,4호기경상정비	○	
7	원자로부	♡▶♡	'23.08.21.	08:00 ~ 09:00(1h)	◆◆◇호기20차OH	○	
8	원자로부	♡▶♡	'23.12.04.	18:00 ~ 20:00(2h)	◆◆◇,4호기경상정비	○	
9	원자로부	▶♡♡	'23.08.02.	08:00 ~ 09:00(1h)	◆◆◇호기20차OH	X	증빙자료 확인
10	전기부	♡♡▶	'24.01.03.	18:00 ~ 19:00(1h)	◆◆◇,4호기경상정비	X	증빙자료 확인
11	전기부	▶♡▶	'23.12.04.	18:00 ~ 19:00(1h)	◆◆◇,4호기경상정비	○	
12	전기부	▶▶♡	'24.04.25.	08:00 ~ 09:00(1h)	□□△호기20차OH	○	
13	전기부	♣♣♣	'24.05.11.	09:00 ~ 17:00(7h)	□□△호기20차OH	○	
14	전기부	♣♣♣	'24.01.22.	18:00 ~ 20:00(2h)	◆◆◇,4호기경상정비	○	
15	전기부	♣♣♣	'24.06.13.	19:00 ~ 23:00(4h)	◆◆◇호기21차OH	○	
16	전기부	♣♣♣	'24.04.18.	18:00 ~ 20:00(2h)	□□△호기20차OH	○	
17	전기부	♣♣♣	'23.09.25.	18:00 ~ 20:00(2h)	◆◆◇,4호기경상정비	○	
18	전기부	♣♣♣	'23.10.13.	19:00 ~ 22:00(3h)	◆◆◇,4호기경상정비	X	증빙자료 확인

연번	부서	성명	대상일자	시간외근무 명령시간	수행공사	출퇴근업로드	비고
19	전기부	♣♣♣	'24.04.08.	18:00 ~ 20:00(2h)	◆◆◇,4호기경상정비	○	
20	전기부	♣♣♣	'24.05.10.	19:00 ~ 22:00(3h)	□□△호기20차OH	○	
21	전기부	♣♣♣	'24.05.13.	19:00 ~ 22:00(3h)	□□△호기20차OH	○	
22	전기부	♣♣♣	'24.05.17.	08:00 ~ 09:00(1h)	□□△호기20차OH	○	
23	전기부	♣♣♣	'24.05.17.	18:00 ~ 19:00(1h)	□□△호기20차OH	○	
24	전기부	♣♣♣	'24.06.12.	19:00 ~ 22:00(3h)	□□△호기20차OH	○	
25	전기부	♣♣♣	'24.06.14.	18:00 ~ 19:00(1h)	□□△호기20차OH	○	
26	전기부	♣♣♣	'24.06.26.	08:00 ~ 09:00(1h)	◆◆◇호기21차OH	○	
27	전기부	◎◎◎	'24.01.22.	18:00 ~ 20:00(2h)	◆◆◇,4호기경상정비	○	
28	전기부	◎◎◎	'24.05.03.	19:00 ~ 22:00(3h)	□□△호기20차OH	○	
29	전기부	◎◎◎	'24.06.25.	18:00 ~ 19:00(1h)	□□△호기20차OH	○	
30	터빈부	◎♣♣	'24.06.20.	19:00 ~ 22:00(3h)	◆◆◇호기21차OH	○	회수대상(105천원)
31	터빈부	◎♣◎	'24.06.10.	18:00 ~ 20:00(2h)	□□△호기20차OH	○	
32	터빈부	♣◎◎	'24.05.18.	08:00 ~ 17:00(8h)	□□△호기20차OH	○	

* 상기 32건 비콘 출퇴근 시각 인증 미시행, 시간외근무 수당 지급(수당 지급 금액=개인별 단가×근무시간)

자료 : 감사대상부서(☆☆☆사업처) 제출자료 및 회사 전산시스템(SAP) 입력 내용 재구성

상기 확인된 바에 따라, 시간외근무 실제 수행 사실에 대해 비콘 출퇴근 기록 및 기타 증빙이 확인되지 않는 시간외근무 수당 지급 1건(105천원)에 대해 회수 조치하고, 재발방지를 위해 해당 직원에게 주의를 촉구할 필요가 있다.

한편, ★○○★처는 감사시행일 현재 ‘자율적 시간외근무 운영실태 점검’을 통해, '24년도 1분기까지의 전사 시간외근무 수당 지급 내역에 대해 점검을 완료하였다. 그런데 상기 ★★○○처의 행정지시에 비추어 보면, 시간외근무 수행 시에 비콘 인증을 예외 없이 필수적으로 시행토록 한 '23.07.01. 이후의 시간외근무 수당 지급 내역에 대해 점검할 때에는, 시간외근무 수당 지급 내역 중에서 비콘 기록이 확인되지 않는 건들을 모두 점검 대상에 포함하여 실제 수행 여부를 점검하여야 했다. 그러나 ★○○★처는 '23년도 3분기부터 '24년도 1분기의 시간외근무 수당 지급 내역을

점검할 때에도, 비콘 기록을 시행하지 않고 출퇴근 업로드로 갈음한 건들을 점검 대상에서 제외하였다. 이와 같이 ★○○★처에서 ★★○○처의 행정지시 내용과 다른 기준을 적용하여 ‘자율적 시간외근무 운영실태 점검’을 시행한다면, 상기 [표]와 같이 사업소에서는 사실상 ★○○★처의 ‘자율적 시간외근무 운영실태 점검’ 기준에 따라 근태 관리가 이루어지게 된다. 그리고, ★★○○처에서 시간외근무 수당 지급이 실제 업무수행 사실을 증빙하는 객관적인 근거를 바탕으로 이루어질 수 있도록 근태 기록을 명확하게 관리하기 위해 시행한 근태 관리 제도의 취지를 훼손할 위험이 있다.

이와 관련하여 ★○○★처 ■■부 담당자는, 퇴근 후 돌발적인 시간외근무 투입 및 심야 작업 수행, 휴대폰 분실 또는 미지참 등 사유로 시간외근무를 실제로 수행하였음에도 비콘 인증을 누락시키는 사례가 빈번하게 발생하고 있으며, 점검 및 후속조치 과정에서 부당하게 시간외근무 수당을 회수하는 경우를 방지하기 위해, 소속 부서 내에서 결재를 완료한 출퇴근 업로드 내역을 신뢰하여 실제 시간외근무 수행 사실에 대한 증빙으로 인정하였다고 진술하였다.

★○○★처 ■■부 담당자의 진술 내용과 같이, 현행 ★★○○처의 근태관리 기준에 따라 비콘 인증 외에 다른 근태 기록을 적정 증빙으로 인정하지 않는다면, 시간외근무를 실제로 수행하였음에도 비콘 인증을 누락시켰다는 이유로 시간외근무 수당을 회수하게 되는 부당한 결과를 초래할 위험이 있다.

하지만, 출퇴근 업로드 기록은 직원이 전산시스템을 통해 출퇴근 시각을 직접 입력하여 등록하기 때문에, 그것만으로는 실제 근무 사실을 인정하기에 충분치 않고 시간외근무 수당 부정수급의 위험이 해소되지 않을 것으로 보인다.

따라서, ★★○○처는 비콘 시스템의 도입 배경과 취지를 고려하여 근태 관리와 수당 지급이 적정하게 이루어질 수 있도록, 현행 근태 관리 제도를 지속 운영할 것인지, 또는 객관적으로 신뢰 가능하고 비콘 인증 누락 시에 이를 보완할 수 있는 근태 기록 방안을 마련하여 시행할 것인지에 대해, ★○○★처와 협의하여 면밀하게 검토할 필요가 있다.

그리고 ★○○★처는 ‘자율적 시간외근무 운영실태 점검’ 시에, ★★○○처의 근태 관리 제도에 따라 사업소에서 시간외근무 근태 기록을 관리하고 그에 따라 수당을 지급하는지 점검하여야 한다.

관계부서 의견

★○○★처는 시간외근무 근태 기록과 수당 지급 내역 점검 시에 현행 제도와 상이한 기준을 적용하였음을 인정하였고, 상기와 같이 일부 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

★★○○처는 근태 관리 제도 변경 시행으로 '23.07.01. 이후에는 출퇴근 업로드가 원칙적으로 불가함에도 전산시스템 내 출퇴근 업로드 기능이 활성화되어 있는 사유에 대하여, 비콘 시스템의 관리 서버가 있는 본사의 정전작업 등 비콘 인증이 불가한 사유 발생 시에 활용하기 위해 해당 기

능을 폐지하지 않았다고 설명하였다. 또한, 근태 기록과 수당 지급이 적정하게 이루어질 수 있도록 관리 방안을 재검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★★○○처장은 시간외근무 근태 관리와 수당 지급이 적정하게 이루어질 수 있도록, 현행 근태 관리 제도를 지속 운영할 것인지, 또는 객관적으로 신뢰 가능하고 비콘 인증 누락 시에 이를 보완할 수 있는 근태 기록 방안을 마련하여 시행할 것인지 등, 근태 관리 제도 운영방안을 ★○○★처와 협의하여 면밀하게 검토한 후 시행하시기 바랍니다. (통보)

★○○★처장은 ‘자율적 시간외근무 운영실태 점검’ 시에 ★★○○처의 근태 기록 관리 방안에 따라 점검하시기 바랍니다. (통보)

☆☆☆사업처장은 시간외근무 실제 수행 사실에 대해 비콘 출퇴근 기록 및 기타 증빙이 확인되지 않는 시간외근무 수당 지급 건에 대해 105천 원을 회수하시기 바랍니다. (회수)

그리고 시간외근무 수행 시 근태 기록을 부적정하게 관리한 관련자에게 주의조치 하시고, 재발방지 교육을 시행하여 향후 동일·유사사태가 발생하지 않도록 관리하시기 바랍니다. (주의)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	관리기간	귀책사유	조치
☆☆☆사업처	조장	⊙♣♣	증기터빈 정비조장	'24. 06. 19.~현재	시간외근무 수행 시 근태 기록 부적정	주의